

GES 1 – El Estado, la Constitución y el Constitucionalismo

- Presentación y objetivos
- Itinerario de aprendizaje
- Resultados de aprendizaje
- Contenidos
- Conceptos más importantes
- Orientación bibliográfica
- Webs de interés

Presentación y objetivos

Esta Guía de aprendizaje tiene como finalidad facilitar el estudio del módulo didáctico "El Estado, la constitución y el constitucionalismo". Por eso daremos una serie de pautas sobre las actividades a realizar y el orden recomendado para hacerlas (Itinerario de aprendizaje), sobre los objetivos a conseguir (Objetivos de aprendizaje), sobre el temario (Contenidos y conceptos más importantes) y sobre cómo utilizar las diferentes referencias bibliográficas (Orientación bibliográfica). Como información adicional, podéis encontrar un listado de páginas web relacionadas con las materias explicadas en toda la asignatura (Webs de interés).

Por lo tanto, es necesario que leáis atentamente y estudiéis todo el módulo 1, ya que este documento es únicamente una guía, que no incluye la totalidad de las materias ni la profundidad con que las debéis conocer.

Itinerario de aprendizaje

En relación con el módulo didáctico "El Estado, la constitución y el constitucionalismo", que será trabajado en la PEC 1, os recomendamos que sigáis ordenadamente las actividades siguientes:

- Lectura del Plan docente de la asignatura y familiarización con los diferentes espacios del aula.
- Lectura de esta primera Guía de Estudio, GES 1.
- Lectura y primer estudio del Módulo 1.
- Lectura del enunciado de la PEC 1.
- Realización de la PEC 1.
- Lectura y estudio de las soluciones de la PEC 1.
- Realización de los ejercicios de autoevaluación del Módulo 1.

Resultados de aprendizaje

Resultados de aprendizaje de Programa	Resultados de aprendizaje de la actividad (RAP)
K3 Definir los valores y principios que conforman el sistema constitucional.	RAP 1: Entender la noción de sistema político, el concepto de Estado y sus elementos constitutivos (ordenamiento jurídico, poder soberano, pueblo y territorio).
	RAP 2: Estudiar el fenómeno del Estado constitucional, su evolución y sus problemas más importantes, para captar las implicaciones que este concepto presenta hoy en día.
	RAP 3: Entender el concepto y los tipos de constitución, sus funciones, y los mecanismos de garantía de esta jerarquía suprema y muy especialmente la justicia constitucional.
S1 Determinar los criterios de prelación de las fuentes para concretar las normas aplicables en cada caso y, en especial, el de la conformidad con los valores, principios y reglas	RAP 1: Conocer los criterios de interpretación del ordenamiento jurídico según lo establecido en la Constitución.
	RAP 2: Redactar textos complejos usando

constitucionales.	un vocabulario y una puntuación correctos y una sintaxis adecuada al registro jurídico.
S3 Argumentar jurídicamente de forma convincente cuestiones teóricas y/o prácticas relativas a las distintas materias jurídicas.	RAP 3: Construir un discurso de manera estructurada, desarrollando un hilo argumental y concluyéndolo a fin de satisfacer la cuestión o enunciado planteados en la actividad.
S7 Comunicar, tanto de forma oral como escrita, los razonamientos jurídicos sobre asuntos legales, incluyendo la capacidad de escuchar, reflexionar y contestar a preguntas, instrucciones y otras pretensiones.	RAP 4: Expresarse correctamente, utilizando un registro adecuado para que llegue el mensaje adecuado a sus destinatarios.
K6 Seleccionar entre las posibles alternativas la más idónea para la resolución de una controversia jurídica.	RAP 1: Manejar y aplicar los criterios de interpretación establecidos en la Constitución.
S4 Resolver casos prácticos mediante la identificación de las cuestiones jurídicas controvertidas, aplicando el derecho positivo, la doctrina y la jurisprudencia.	RAP 2: Resolver situaciones problemáticas reales o ficticias planteadas. RAP 3: Comprender un fenómeno real a través de situaciones hipotéticas.
S8 Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda y obtención de información jurídica, así como herramientas de trabajo y comunicación.	RAP 1: Dominar las herramientas de búsqueda de la doctrina, normativa y jurisprudencia constitucional y europea. RAP 2: Saber citar correctamente las fuentes utilizadas.

Contenidos

En el Módulo Didáctico 1 de la asignatura podremos estudiar detalladamente los siguientes contenidos:

- 1.- El concepto de sistema político y sus finalidades, y el consentimiento como generador de legitimidad.
- 2.- El concepto de Estado y sus elementos constitutivos (ordenamiento jurídico, poder soberano, pueblo y territorio).
- 3.- La formación del Estado (en un proceso lento entre los siglos XV y XVI, con precedentes desde el siglo XIII y XIV) y su evolución: a partir de la desintegración del sistema político feudal y la formación de las primeras monarquías absolutas y con el posterior surgimiento del Estado liberal (limitado y caracterizado por una constitución), que en algunos países se convirtió en Estado democrático (a finales del siglo XIX y ya más claramente a principios del XX), y finalmente en algunos países evolucionó aún hacia el Estado social, a partir de la segunda mitad del siglo XX.
- 4.- El concepto de constitucionalismo y sus fundamentos ideológicos (de inicio y fruto de las revoluciones liberales, basado en una filosofía individualista, el pensamiento contractualista, el racionalismo, la concepción de la superioridad normativa de la constitución y los postulados liberales, para después incorporar paulatinamente el principio democrático y una visión más social o colectiva).
5. El origen del constitucionalismo (como movimiento ideológico, político y jurídico vinculado al liberalismo y en oposición por lo tanto al absolutismo) y su evolución (que le llevará a sumar los principios democráticos y sociales a aquellos valores liberales de

inicio, de limitación del poder).

6.- El concepto de constitución (especialmente el concepto racional-normativo de constitución), su contenido y sus funciones.

7.- La elaboración de las constituciones (y el concepto de poder constituyente) y su reforma (el concepto de poder constituyente-constituido, también llamado derivado o poder de reforma). Los límites de la reforma constitucional: límites explícitos (establecidos de manera expresa por la propia constitución) y los implícitos (deducibles de la misma norma en la medida que ésta contiene algunos aspectos que se consideran esenciales o básicos, como los derechos fundamentales, el principio democrático o sus principios estructurales). Los límites explícitos pueden ser temporales o materiales (estos últimos se denominan también "cláusulas de intangibilidad", es decir prohibiciones de reformar determinadas materias o preceptos).

8.- La evolución de las constituciones, que puede venir mediante reforma formal del texto constitucional o bien por la vía de la jurisprudencia constitucional (que es una vía más lenta y progresiva) o también por mutación constitucional (que son cambios en el sentido del texto de la constitución sin que ésta se modifique formalmente)

9.- El concepto de justicia constitucional y los tres modelos originarios (sistema americano o difuso, sistema concentrado o europeo y el sistema político o francés) y los derivados.

10.- Los criterios de interpretación del ordenamiento jurídico según lo establecido en la Constitución y el juicio de adecuación constitucional: los jueces deben buscar una interpretación de la ley que sea conforme a la constitución; si no encuentran ni una sola interpretación de la ley compatible con la constitución deben inaplicar la ley al caso concreto (en el sistema de control difuso) o deben preguntar al tribunal constitucional para que sea éste quien decida (en el sistema continental europeo o de control concentrado).

Conceptos más importantes

Los conceptos fundamentales en torno a los cuales girará este primer Módulo Didáctico son los siguientes:

1.- Sistema político:

Un sistema es un conjunto ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados y que interactúan entre sí (y que tiene propiedades que sus elementos no poseen). El sistema social está integrado por diferentes subsistemas, tales como el sistema económico, de comunicación, cultural, junto al sistema político. Las finalidades del sistema político son tres: el mantenimiento de la existencia y el funcionamiento de la sociedad; el mantenimiento de la paz en la resolución de los conflictos derivados de la vida en común, mediante la previsión (para intentar evitarlos) o su resolución (en el caso de que estallen); y la no subordinación de la comunidad respecto a otras sociedades. Para asegurar estos fines, el sistema político debe contar con un poder coercitivo (un poder de dominación, basado en el uso de la fuerza coercitiva) y una libertad de movimientos suficientes (una autonomía relativa de actuación respecto a los otros subsistemas, de los que recibe las demandas y los apoyos). El ejercicio del poder político no consiste en el uso permanente de la coerción, pero cualquier poder político es necesariamente coercitivo, aunque sólo lo sea como una posibilidad. La coerción es lo específico del poder político, su núcleo esencial. Ahora bien, el poder político no se basa sólo en la fuerza sino también en el consentimiento. Y la aceptación genera legitimidad. En el sistema político moderno, el uso de la fuerza se ha concentrado en una unidad de poder, especializada y

estructurada: el Estado.

2.- Estado:

Es la forma de organización de la vida política occidental desde la Edad Moderna hasta nuestros días, en que se ha generalizado y se ha convertido en la forma de organización política contemporánea. Por lo tanto, el Estado no ha existido siempre y puede que desaparezca en un futuro, al menos con las características que hoy lo definen. En otros módulos se abordará el proceso iniciado después de la Segunda Guerra Mundial que lleva a la erosión del Estado como forma de organización hegemónica. El desarrollo del derecho internacional público, con el sistema de Naciones Unidas como eje principal, pero sobre todo en el continente europeo con la aparición de la Unión Europea y del Consejo de Europa, ha comportado que el Estado, especialmente en Europa, se haya transformado y cada vez sea menos soberano. Este proceso de pérdida de soberanía, con todas sus dificultades y retrocesos, es uno de los fenómenos más importantes de nuestros días.

El Estado es un grupo social jurídicamente organizado, formado por una comunidad estable de personas, asentada en un territorio y dotada de un poder soberano que reivindica con éxito un doble monopolio, el de la coacción física legítima y del reconocimiento del Derecho. En un sentido más restringido, también utilizamos el término Estado para referirnos únicamente al poder soberano, el conjunto de órganos (gobierno, parlamento, poder judicial, etc.) que constituyen el aparato de gobierno al que está sujeto este grupo social. En los Estados con un sistema de organización territorial con autonomía política (como el español o el italiano) podemos utilizar el término Estado en un sentido todavía más restrictivo para referirnos sólo a una parte del aparato de gobierno: los órganos centrales, los que ejercen sus competencias para todo el territorio del Estado, por contraposición a los órganos autonómicos, regionales o locales (que tienen un ámbito territorial más restringido). El Estado se diferencia de los otros grupos sociales no solo por su carácter obligatorio y político (por tener unos fines generales e indeterminados), sino también por las características de los elementos que se necesitan para su existencia (los denominados elementos constitutivos), que a la vez diferencian el Estado de otros sistemas políticos que lo han precedido.

3.- Elementos constitutivos del Estado:

Son los elementos necesarios para la existencia del Estado; el ordenamiento jurídico, el poder soberano, el pueblo y el territorio. Lo que diferencia el Estado de otras formas de organización política anteriores son las características específicas que adoptan estos cuatro elementos en el caso del Estado: la igualdad en un mismo territorio, la concentración en el aparato del Estado de la coacción legítima, la despersionalización del poder, su carácter soberano o el monopolio del reconocimiento del derecho en el territorio, entre otros.

El ordenamiento jurídico estatal es el conjunto ordenado y sistemático de las normas jurídicas que constituyen, regulan y al mismo tiempo expresan el Estado; todas las organizaciones (asociaciones, iglesias, partidos, sindicatos, etc.) tienen sus propias normas (su propio ordenamiento), pero el ordenamiento estatal se diferencia de otros por su carácter originario y soberano.

El poder soberano implica que dentro del territorio estatal no existe ningún poder, ni interior ni exterior, que pueda imponer contra la voluntad del Estado ningún deber ni obligación que vincule jurídicamente a los ciudadanos. El poder soberano o público es el poder de que dispone el aparato de gobierno estatal para dirigir el grupo social y mantener el orden interno, y que fundamentalmente consiste en la capacidad de

imponer unilateralmente deberes a los ciudadanos y en la potestad consiguiente de recurrir al uso de la fuerza para lograr el cumplimiento de estos deberes; lo que caracteriza el poder del Estado es su supremacía y su carácter obligatorio, porque se quiere imponer por encima de cualquier otro poder social, si es necesario mediante la coacción. El Estado niega el uso libre de la resistencia o de la fuerza a los particulares y establece que sólo pueden ejercerla los agentes del poder público o las personas que el Estado autorice. El Estado ejerce el poder político de que dispone mediante potestades o poderes (legislativo, ejecutivo y judicial). Como el Estado no es una persona física no puede ejercer "personalmente" estas funciones o potestades y necesita unos instrumentos capaces de formar y expresar la voluntad estatal. Estos instrumentos son los órganos del Estado, cuyos titulares son personas físicas que realizan una función pública.

El tercer elemento indispensable para que exista un Estado son las personas, **el pueblo**, que está formado por todos los ciudadanos, es decir, por todos aquellos que tienen un vínculo jurídico con el Estado llamado *nacionalidad* o ciudadanía, que iguala a todos los ciudadanos en un mismo territorio en una igualdad básica de derechos y deberes. No se debe confundir el pueblo con la población (que es un concepto que incluye un conjunto más amplio de personas porque dentro del territorio de un Estado pueden residir personas que no sean ciudadanos de esa comunidad política -los extranjeros y los apátridas, y porque una parte de este pueblo puede residir en otros Estados).

El cuarto y último elemento constitutivo del Estado es **el territorio**, que es el ámbito espacial de competencias del Estado o el ámbito donde el Estado ejerce su soberanía. Está formado por la tierra firme y eventuales islas (en el caso español el territorio peninsular, Islas Baleares y Canarias, otros islotes pequeños, y las ciudades de Ceuta y Melilla), el mar territorial (la zona adyacente a la costa hasta 12 millas) y la columna de agua hasta el subsuelo marino, así como el espacio aéreo sobre la tierra firme y el mar territorial.

4.- Constitucionalismo:

Movimiento ideológico, político y jurídico, que propugna una forma de organización política basada en la limitación del poder arbitrario -y por eso se opuso en sus orígenes al absolutismo y se vinculó con el liberalismo- para conseguir la garantía de la libertad y los derechos individuales. Los dos grandes instrumentos para llevar a cabo la limitación del poder y la garantía de la libertad individual serán el principio de la separación de poderes -o *checks and balances* en terminología del constitucionalismo norteamericano- y el reconocimiento de unos derechos y libertades fundamentales a los ciudadanos. El derecho es la técnica mediante la cual se pretende conseguir la limitación y control del poder arbitrario del monarca. El constitucionalismo, en cuanto al uso del derecho como técnica de limitación del poder, beberá de los desarrollos originados en el Reino Unido, de tal manera que tomará como suya la idea del derecho, como derecho del pueblo (*common law*) y de los jueces que lo aplican, como instrumento que limita el poder que ejercen las autoridades públicas. El movimiento constitucionalista, en su origen en las revoluciones liberales, se fundamenta en una filosofía individualista, en el pensamiento contractualista, el racionalismo, la concepción de la superioridad normativa de la constitución -especialmente en el constitucionalismo norteamericano, no tanto en el británico, francés o continental europeo- y los postulados liberales. Después de la Segunda Guerra Mundial, el constitucionalismo adquirirá, con la incorporación de la noción del Estado social fruto de la influencia de las teorías socialistas, los derechos económicos y sociales y la idea del *welfare state*, un aire más colectivo y socializador.

El constitucionalismo es, pues, un movimiento garantista, dado que mediante técnicas

e instrumentos jurídicos inicialmente pretende hacer posible la limitación del poder del monarca para así trasladar parte de este poder a los ciudadanos (burguesía ilustrada) y poder asegurar que estos sean libres e iguales. Posteriormente, el constitucionalismo sumará los principios democráticos y sociales a estos valores liberales de inicio. Así, en la **evolución histórica** del constitucionalismo podemos diferenciar tres etapas: a) la fase inicial, en la que sus principios básicos aparecen en Inglaterra (en un largo proceso de transformación de sus estructuras políticas que culminó a finales del s. XVII) y posteriormente triunfan en los EEUU y en Francia con sus revoluciones liberales de finales del s. XVIII; b) un periodo de recesión del constitucionalismo en Europa al inicio del siglo XIX (Restauración), que se reanuda en los años treinta de este siglo y se consolidará de manera progresiva; y c) una tercera etapa, en el siglo XX, de democratización, socialización y extensión del constitucionalismo, en tres oleadas, después de la primera y segunda guerra mundial y después de la caída del comunismo soviético (derrumbe del muro de Berlín).

En todo caso, cabe destacar que el constitucionalismo no ha sido un movimiento uniforme. Históricamente, ha tomado diversas formas y las técnicas han variado a lo largo de la historia y en los diferentes Estados que lo han adoptado. Así, se aprecian tres principales evoluciones históricas del constitucionalismo. En primer lugar, el constitucionalismo británico, que ha sido el primero en desarrollarse. Sus características le llevaron a una constitución no escrita y a enfatizar, sobre todo, el derecho y el *rule of law* como los fundamentos principales del movimiento. El principio de separación de poderes, basado en Locke y sus ideas, le llevaron a desarrollar el sistema parlamentario moderno. No ha adoptado nunca, precisamente por falta de una constitución escrita, un sistema de justicia constitucional propio. En segundo lugar, el constitucionalismo norteamericano se basó en el británico, pero aportó dos notas características muy importantes: la constitución escrita -y, por tanto, su supremacía y rigidez al incorporar un concepto normativo o racional- normativo de constitución- y un sistema de justicia constitucional para garantizarla, en manos del poder judicial (*judicial review of legislation*). Además, su idea de *checks and balances*, con el sistema presidencialista como articulador de los poderes públicos, también lo diferenció del constitucionalismo británico. En tercer y último lugar, el primer constitucionalismo francés apostó por una constitución escrita, pero sin valor supremo (constitución política o programática), la ley aprobada por el parlamento continuó siendo la norma central del sistema. Por este motivo le costó tanto al constitucionalismo francés articular un sistema de justicia constitucional y no lo hizo hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

Después de 1945 y de la gran contienda mundial, se produjo un fenómeno de convergencia del constitucionalismo. Si bien todavía se aprecian diferencias, el constitucionalismo norteamericano ha acabado imponiendo sus ideas con carácter mayoritario. Así, el constitucionalismo continental europeo de posguerra ha interiorizado el valor de constitución escrita (suprema y rígida) y ha articulado sistemas de justicia constitucional (a través de tribunales constitucionales, técnica diferente al constitucionalismo norteamericano que, como se verá, ha optado por un sistema de justicia constitucional difuso en manos del poder judicial ordinario). En este sentido, los constitucionalismos continental europeo y norteamericano han confluido, mientras que el constitucionalismo británico todavía mantiene sus notas más características, especialmente la falta de constitución escrita y de un sistema propio de justicia constitucional.

5.- Constitución:

El concepto actual de constitución está ligado al constitucionalismo y a la aparición del Estado y la sociedad liberal y del movimiento codificador; el concepto moderno de

Constitución nace con el triunfo de las ideas liberales, a las que se añadirán posteriormente las democráticas y sociales, y se construye sobre los fundamentos ideológicos del constitucionalismo. Las definiciones doctrinales de "constitución" han sido múltiples, pero es posible ordenarlas en torno a tres grandes concepciones: la racional-normativa, la histórico-tradicional y la realista o sociológica.

El concepto normativo o racional-normativo de constitución, que fue la gran aportación del constitucionalismo norteamericano, la define como la norma jurídica suprema del ordenamiento jurídico estatal, la que contiene las reglas que fundamentan el orden jurídico y político del Estado. La Constitución es una norma que tiene el atributo de la supremacía -norma suprema-, de la que derivan el resto de las normas (*norma normarum*). La elaboración de la constitución es un acto mediante el cual los detentores del poder, de la soberanía, generan un nuevo orden político actuando como poder constituyente. El acto constituyente puede ser de naturaleza más o menos inclusiva de los miembros de la sociedad, aunque, en principio, en toda sociedad democrática la soberanía emana del pueblo y éste siempre debería poder influir decisivamente en el acto constituyente, del que derivan los poderes constituidos, creados por el texto constitucional. El procedimiento para elaborar la constitución es diferente del seguido para aprobar las normas con rango de ley, y el procedimiento de su reforma también es específico y más dificultoso (rigidez). El contenido de la norma constitucional es aquel que deriva de los principios liberales de la limitación y control del poder político mediante la separación de poderes y la garantía de las libertades de los ciudadanos.

La concepción racional-normativa se opone a **la concepción histórica** de constitución, que es de raíz tradicionalista y contrarrevolucionaria y considera que cada pueblo tiene su propia y particular constitución nacional, indisponible, porque es el resultado de la sedimentación de la tradición y la historia a través de los siglos.

La concepción realista o sociológica se puede entender como complementaria de la racional- normativa, dos perspectivas o puntos de vista que se pueden enriquecer mutuamente. Para la concepción realista o sociológica, la constitución es la manera política real de ser de un pueblo, en la línea de la *politeia* de Aristóteles, y por lo tanto considera que la norma constitucional formal sería una simple "hoja de papel" porque a menudo indica poco sobre la distribución y el funcionamiento real de los poderes existentes en una comunidad política; esta concepción es crítica con la pretensión de tratar solo las normas jurídicas sin atender a su eficacia, y ha sido formulada tanto por conservadores (ante las pretensiones liberales de dictar normas utópicas) como por reformistas o revolucionarios.

6.- Poder constituyente:

Poder que tiene la capacidad de elaborar una constitución y está dotado de las características teóricas de ser originario (no derivado de ningún otro poder), ilimitado (porque no está condicionado ni formal ni materialmente por ningún otro poder), pre-jurídico (es un poder puramente fáctico, previo a la constitución y al ordenamiento jurídico que se derivará) y único (se expresa una sola vez y el resultado es el texto constitucional que será el fundamento de los poderes constituidos). Es un concepto que se identifica con el de soberanía, por lo que se considera que quien es soberano puede ejercer el poder constituyente. Hoy, desde la perspectiva democrática, el pueblo es el titular del poder constituyente y de la soberanía, como fuente de legitimidad de los poderes establecidos en la constitución. El ejercicio del poder constituyente en el marco de la actual democracia representativa se lleva a cabo mediante un proceso constituyente, conjunto de procedimientos y actos mediante los cuales se elabora la constitución.

No hay un único modelo de proceso constituyente, un proceso estándar. Habitualmente las constituciones son elaboradas por una asamblea o convención constituyente, elegida a tal fin, que tiene como misión exclusiva la discusión y aprobación de una constitución. Una vez hecha la constitución, se disuelve y se convocan nuevas elecciones para elegir una asamblea legislativa ordinaria (como uno de los poderes constituidos). También es habitual convocar un referéndum para que el pueblo directamente ratifique la constitución. Pero este procedimiento más habitual (de asamblea constituyente más referéndum popular) ha tenido notables excepciones. En todo caso, es importante tener en cuenta el proceso constituyente para valorar el grado de legitimidad inicial del texto constitucional que resulte aprobado.

7.- Poder de reforma constitucional:

Es el que tiene la capacidad de llevar a cabo una modificación formal del texto de la constitución. Llamado también de revisión o poder constituyente-constituido o derivado. El poder constituyente, al elaborar la constitución, renuncia a modificarla cuando y como quiera, por lo que lo otorga al poder de reforma; de este modo, el poder constituyente se autolimita y acepta que la reforma se haga por los órganos y mediante los procedimientos establecidos por él mismo y fijados en la Constitución. Cuando los procedimientos para reformar una constitución son iguales que los que se establecen para modificar las leyes ordinarias se habla de **constituciones flexibles**, mientras que cuando son específicos y generalmente más complejos y agravados se habla de **constituciones rígidas**. Así pues, la **rigidez constitucional** es la característica que tiene una constitución cuando no se puede reformar por el procedimiento legislativo ordinario, y es un mecanismo importante para garantizar la estabilidad del texto y, por tanto, para asegurar su supremacía normativa. Hoy en día la mayoría de las constituciones son rígidas (con un grado de rigidez más o menos elevado). La rigidez constitucional, muy ligada con el concepto normativo o racional-normativo de constitución, ha sido una de las aportaciones del constitucionalismo norteamericano y hoy en día está presente en el constitucionalismo continental europeo de posguerra. Entre las excepciones a esta tendencia, el constitucionalismo británico continúa apostando por una constitución no escrita y flexible.

Las constituciones contemporáneas prevén límites a la reforma constitucional de muchos tipos. Los explícitos son aquellos que prevén de manera expresa la propia constitución, y pueden ser temporales (imposibilidad de reforma en un periodo de tiempo o si se dan algunas circunstancias concretas) o materiales (estos últimos también se denominan “cláusulas de intangibilidad”, es decir, prohibiciones de reforma de determinadas materias o preceptos, como el principio democrático, algunos derechos y libertades fundamentales o la forma de Estado). La Constitución española solamente prevé un tipo de límite explícito: el temporal (artículo 169 CE). En efecto, no se puede iniciar la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los Estados previstos en el artículo 116 CE (Estado de alarma, sitio y excepción). Véase que lo que no se desea es una reforma constitucional en situaciones de grave crisis del Estado. Otras constituciones prevén cláusulas de intangibilidad, como Alemania o Francia, pero no es el caso de España.

Los límites implícitos, en cambio, generan más debate. Estos límites se deducen de la constitución en la medida que ésta contiene algunos aspectos que se consideran esenciales o básicos, como por ejemplo los derechos y libertades fundamentales, el principio democrático o sus principios estructurales. ¿Existen estos límites? La doctrina constitucional de cada Estado y sus tribunales constitucionales y supremos darán la respuesta. En España existe controversia, una parte de la doctrina sí que defiende la existencia de límites implícitos, pero el Tribunal Constitucional nunca los ha reconocido e, incluso, ha llegado a afirmar que en España se puede modificar todo precepto de la

Constitución siempre que se sigan los procedimientos de reforma constitucional previstos.

En todo caso el debate es extenso en cuanto a los límites y las preguntas son muchas y pertinentes. ¿Puede aceptarse una constitución que no tenga ni límites implícitos ni materiales y, por tanto, permita una reforma que destruya sus fundamentos democráticos y la protección de los derechos y libertades fundamentales? ¿Puede protegerse a sí misma la constitución a través de los límites materiales o cláusulas de intangibilidad? ¿Frente a una voluntad real de cambio constitucional, los límites implícitos o materiales servirían de verdad de dique de contención? ¿Y qué sucede con la objeción democrática? ¿Los límites implícitos o los límites materiales no impiden el debate democrático y petrifican el ordenamiento constitucional?

Cabe señalar que la Constitución española, tal y como se verá en otros módulos, se tiene que considerar una constitución rígida. El proceso de reforma constitucional es más difícil que el proceso para aprobar y modificar normas con rango de ley. Los detalles de este proceso de reforma constitucional se encuentran en el Módulo 2. En todo caso, la Constitución española de 1978 hasta el día se ha reformado en tres ocasiones. La primera reforma se produjo el año 1992 y mediante esta se incorporó al artículo 13.2 CE la expresión “y pasivo” referente al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en las elecciones municipales. En efecto, antes de la reforma de 1992 el texto constitucional no reconocía el derecho de sufragio pasivo (presentarse como candidato a unas elecciones municipales) a los extranjeros. El Tratado de Maastricht dio esta posibilidad a todo ciudadano de la Unión residente en otro Estado Miembro y, por este motivo se reformó el artículo 13.2 CE. La segunda reforma se produjo en 2011 y se modificó el artículo 135 CE en plena crisis económica. En este caso los compromisos con la Unión Europea y la situación de crisis de España llevaron a introducir varios principios de política económica hasta ese momento ausentes en el texto constitucional. Entre ellos, el principio de estabilidad presupuestaria -regla del déficit cero-, la sujeción a los límites de déficit fijados por la Unión Europea y la prioridad de pago de los intereses de la deuda pública respecto a cualquier otro gasto público. La tercera reforma de la Constitución del 1978 se aprobó en febrero de 2024 y modifica el art. 49: elimina del texto la expresión “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos” y remite a la ley la protección especial que sea necesaria para las “personas con discapacidad”.

8.- Justicia constitucional:

La expresión justicia constitucional se utiliza principalmente en dos sentidos. En un sentido estricto o restringido entendemos por justicia constitucional los sistemas de control político o jurisdiccional de las leyes para asegurar su respeto a la constitución. En un sentido más amplio también se habla de justicia constitucional incluyendo no solo los mecanismos de control de constitucionalidad de las leyes, sino también todos aquellos procesos de defensa de la constitución, como los conflictos entre entes territoriales autónomos o entre órganos constitucionales, la protección de los derechos fundamentales, e incluso el conocimiento de las causas contra las altas magistraturas del Estado. En este sentido amplio, el concepto de justicia constitucional se aproximaría bastante a lo que se llamó históricamente “defensa de la constitución”, que comprende mecanismos tan diferentes como los procedimientos agravados de reforma constitucional, la distribución del poder entre varios órganos que se controlan recíprocamente o la previsión de los Estados de excepción para circunstancias de crisis política que amenacen el orden constitucional.

Tanto si nos referimos a la justicia constitucional en un sentido amplio como estricto y tanto si utilizamos esta expresión o alguna otra (como defensa de la constitución, control de constitucionalidad, jurisdicción constitucional o revisión judicial de la

constitución), partimos de un mismo fundamento: el concepto de constitución como norma suprema, porque si la constitución establece las condiciones formales y materiales de validez de las normas inferiores es lógico y necesario que se articulen mecanismos para reaccionar contra las normas que hayan sido dictadas sin respetar estas condiciones de validez. Por lo tanto, los diferentes sistemas de justicia constitucional son propios de los Estados que parten del carácter supremo de la constitución, que hoy en día son la mayoría de los Estados (pero no todos). Cabe recordar, de nuevo, que el concepto normativo o racional-normativo de constitución (del que deriva la supremacía, la rigidez y la posibilidad de adoptar un sistema de justicia constitucional), es típico del constitucionalismo norteamericano y que se expandió mayoritariamente en la Europa continental después de la Segunda Guerra Mundial. El Reino Unido y su constitucionalismo, con una constitución no escrita y flexible, no ha desarrollado un sistema de justicia constitucional propio.

Algunos países han optado por un control de constitucionalidad de las leyes por parte de uno o más de un órgano político y otros por un control jurisdiccional. Si el control es eminentemente político también encontramos diversas variantes, porque este control puede encomendarse a varios tipos de órganos, como un órgano específicamente creado para esta función (como fue en el pasado el caso francés, con la creación del *Conseil Constitutionnel*, aunque el *Conseil* a partir de la reforma de 2008 se aproxima algo más a los atributos y funciones habituales de un órgano de control de la constitucionalidad de carácter jurisdiccional) o una comisión del parlamento (como es el caso de algunos países nórdicos) o puede ser una prerrogativa del jefe del Estado aunque compartida con otros órganos (como por ejemplo en Grecia, Perú, Bulgaria, Argentina o Polonia, entre otros, que ponen a disposición del jefe del Estado la posibilidad de vetar la aprobación de una norma para evitar una contradicción constitucional). Dentro del sistema jurisdiccional también hay varias opciones, porque el control puede estar concentrado en manos de un solo órgano (tribunal constitucional), como Alemania, Italia o España, o ser un control difuso (ejercido por todos los integrantes del poder judicial), como en EEUU, Canadá o Australia. Y aún se pueden encontrar sistemas como los mixtos (que nacen de una fusión o mixtura de otros sistemas, como sería el caso de Brasil) y los duales o paralelos (como en Perú), en que el control de constitucionalidad de las leyes ha sido encargado simultáneamente a la jurisdicción ordinaria y a un tribunal constitucional. Es importante, pues, tener presente desde un inicio que existen muchas fórmulas para efectuar el control de constitucionalidad de las leyes, y que son fórmulas que se influyen recíprocamente y evolucionan.

9. Los modelos originarios y derivados de justicia constitucional:

La gran diversidad de opciones para efectuar el control de constitucionalidad de las leyes que hoy en día existen se pueden agrupar entre dos grandes familias o modelos originarios y dos modelos más derivados. La distinción entre control jurisdiccional concentrado en un solo órgano o difuso en todos los tribunales ordinarios es la característica básica que distingue entre el **sistema norteamericano (control difuso)** y el **sistema continental europeo (control concentrado)**. Estos dos modelos tienen como base el concepto normativo o racional-normativo de constitución y, por tanto, responden a la necesidad de proteger el valor supremo y la rigidez de la constitución. Su influencia mutua es remarcable, se puede decir que el modelo originario de justicia constitucional fue el norteamericano (control difuso). El modelo de justicia constitucional continental europeo (control concentrado) aparece efímeramente en el periodo de entreguerras del siglo XX, teniendo como referencia en Austria las teorías de Kelsen, pero no emergerá definitivamente hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí el constitucionalismo norteamericano fue decisivo con la implementación de la idea de constitución normativa o racional-normativa, descartándose soluciones

como el viejo constitucionalismo francés -constitución política o programática- o el constitucionalismo británico -constitución no escrita y flexible.

Por el contrario, no se adoptó el modelo norteamericano (control difuso) de justicia constitucional, a pesar de la influencia norteamericana en el continente europeo durante la posguerra, debido a las circunstancias históricas del continente, especialmente por la existencia del poder judicial no depurado nazi en Alemania, fascista en Italia o franquista en España. La poca confianza en el poder judicial ordinario, a diferencia de Estados Unidos, hacía inviable la adopción de un control difuso y dejar en manos de los poderes judiciales no depurados la protección de los nuevos ordenamientos constitucionales basados en el sistema democrático y los derechos y libertades fundamentales. Es por este motivo que el control concentrado, con la creación de tribunales constitucionales sin lacras del pasado, se convirtió en la solución generalizada para garantizar las nuevas constituciones democráticas de posguerra.

Junto a estos dos modelos originarios existen otros que podemos llamar derivados, porque son fruto o consecuencia de los anteriores; surgen para dar respuesta a necesidades concretas en diferentes países y si lo consiguen es donde se han consolidado. Dentro de los sistemas derivados situaríamos dos tipos: el mixto (que nace fruto de una mixtura o fusión de otros sistemas) y el dual o paralelo, que es un sistema en que no hay fusión o mezcla, sino que engloba dos o más modelos, que coexisten sin interferencias.

10.- Interpretación de la constitución y del ordenamiento jurídico conforme a la constitución:

La interpretación de una norma jurídica es aquella actividad que tiene como resultado la determinación del contenido de la norma. El objetivo de la interpretación es alcanzar el enunciado preciso de la norma jurídica. Para poder ser aplicadas, todas las normas jurídicas deben ser interpretadas por los operadores jurídicos (como son los particulares, abogados, funcionarios o jueces). Las constituciones, también. Todos los criterios interpretativos habituales para determinar el contenido de las normas pueden y deben ser aplicados para interpretar las constituciones (criterio gramatical, sistemático, histórico, teleológico y sociológico); la diferencia se debe encontrar en el carácter de la constitución, que es una norma cualitativamente diferente de las otras normas del ordenamiento jurídico. Una diferencia importante entre una constitución y las demás normas está en el más alto grado de generalidad y abstracción que generalmente caracterizan la constitución. A la hora de interpretar una constitución, hay que tener en cuenta que habitualmente tiene una estructura normativa interna compleja, es decir, está integrada por normas concretas que pueden ser aplicadas directamente por un juez, pero también por preceptos muy abiertos, muy principales. La interpretación constitucional debe partir del hecho de que corresponde al legislador la libre determinación de las leyes, que no están regidas por la necesidad de completar o desarrollar la constitución sino por el imperativo de no contradecirla. Por eso el método de interpretación de la constitución parte de un supuesto diferente del método de interpretación de las otras normas jurídicas. No se trata tanto de llegar a un contenido unívoco y concreto de la norma constitucional sino simplemente excluir las interpretaciones de las normas que le sean contrarias. El razonamiento jurídico es por tanto diferente. Los jueces deben buscar una interpretación de la ley que sea conforme a la constitución; si no encuentran ni una sola interpretación de la ley compatible con la constitución deben inaplicar la ley al caso concreto (en el sistema de control difuso) o deben preguntar al tribunal constitucional para que sea éste quien decida (en el sistema europeo o de control concentrado). La interpretación de las normas conforme a la Constitución es un reflejo de la supremacía constitucional dentro del ordenamiento

jurídico. De hecho, es la base del sistema.

Cabe decir, en todo caso, que dentro del constitucionalismo se han desarrollado, hoy en día, dos teorías sobre la interpretación de la constitución que comportan resultados muy diferentes. Por un lado, el denominado originalismo, muy presente pero no hegemónico en el constitucionalismo norteamericano, propugna una interpretación limitada al sentido, significado y contexto histórico en el momento de la aprobación de la norma constitucional. Por otro lado, el constitucionalismo evolutivo o vivo (*living constitutionalism*) defiende que las normas constitucionales se tienen que interpretar en el contexto histórico de aplicación, teniendo en cuenta la evolución social, sin estar condicionada la interpretación por el origen de la norma constitucional. Hoy en día el constitucionalismo evolutivo es la teoría interpretativa hegemónica, pero el debate continúa siendo intenso. Véase como ejemplo las implicaciones del debate en un tema como el matrimonio homosexual. Para un originalista, las cláusulas de igualdad de la mayoría de las constituciones contemporáneas -muchas de ellas son del siglo XVIII, como la norteamericana, y de la segunda mitad del siglo XX, como las continentales europeas- no incorporaban, por el contexto histórico y la intención de los constituyentes que elaboraron estas cláusulas, el matrimonio entre homosexuales. Si se adopta una interpretación evolutiva, las cláusulas de igualdad de las constituciones pueden incorporar, a la luz de la evolución social, la posibilidad del matrimonio homosexual. La adopción de una u otra técnica interpretativa conlleva importantes debates sobre el rol del juez constitucional, sobre su activismo y su legitimidad para adoptar decisiones.

Orientación bibliográfica

En la presentación inicial, previa a los tres módulos, se incluye una bibliografía general que contiene una lista de manuales de Derecho Constitucional, que pueden ser de utilidad no sólo para ampliar conocimientos sino también para conocer otra forma de explicar los conceptos básicos del sistema constitucional español.

En cada uno de los módulos, en la columna de la derecha, se mencionan algunas obras, como lectura recomendada (para los que quieran profundizar un poco más en una cuestión concreta) o como lectura complementaria (para quienes tengan especial interés en un tema).

Al final de cada módulo se incorpora una bibliografía específica sobre los temas tratados siguiendo los diferentes apartados del módulo. Estas referencias pueden ser útiles para complementar temas o para profundizar en aspectos de la asignatura que os atraigan especialmente. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que las referencias que constan en esta bibliografía son generalmente altamente especializadas y propias de unos conocimientos más técnicos y profundos que los que se os pide para superar la asignatura.

Webs de interés

1. Constituciones:

1.1. España.

Constitución española actual:

<https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm>

Constituciones históricas españolas:

<https://app.congreso.es/consti/otras/historicas/index.htm>

La Constitución española de 1812:

http://www.cervantesvirtual.com/portales/constitucion_1812/

1.2. Resto del mundo.

Constituciones del Mundo <https://app.congreso.es/consti/otras/mundo/index.htm>

Derecho de la UE <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html> (Tratados: <https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html?locale=es>)

2. Justicia constitucional:

2.1 España.

<http://www.tribunalconstitucional.es>

2.2. Resto del mundo.

Alemania: <http://www.bundesverfassungsgericht.de/>

EUA: <http://www.supremecourt.gov/>

Francia: <http://www.conseil-constitutionnel.fr/>

Italia: <http://www.cortecostituzionale.it/>

Sobre tribunales constitucionales del mundo:

<https://tcpbolivia.bo/tcp/?q=content/tribunales-constitucionales-en-el-mundo>

3. Webs de derecho público:

Asociación Española de Letrados de Parlamentos: www.aelpa.org

Asociación de Constitucionalistas de España www.acoes.es

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales: <http://www.cepc.es>

Comparative Constitutions Project : <http://comparativeconstitutionsproject.org/>

Escola d'Administració Pública de Catalunya: www.eapc.cat

European University Institute: <http://www.eui.eu/home.aspx>

Fundación Manuel Giménez Abad: <http://www.fundacionmgimenezabad.es/>

Institut d'Estudis d'Autogovern (IEA):

https://presidencia.gencat.cat/es/ambits_d_actuacio/desenvolupament_autogovern/institut-destudis-autogovern/

Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP): <https://www.ivap.euskadi.eus/inicio/>

International Association of Constitutional Law: <http://iacl-aidc.org/index.php/en/>

International Society of Public Law: <https://www.icon-society.org/>

4. Bibliotecas virtuales:

Biblioteca de la UOC: <http://biblio.uoc.es>

Catálogo Colectivo de las Universidades de Cataluña (CCUC):

<https://www.csuc.cat/es/servicios/catalogo-colectivo-de-las-universidades-de-cataluna>

Biblioteca Nacional de España: <http://www.bne.es>

Biblioteca del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales:

<https://www.cepc.gob.es/biblioteca-y-documentacion/biblioteca>